

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת מרב מיכאלי

פ/25/2182

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – קצבת שאירים למי שמנהל משק בית משותף), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 252. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 252(א)(1), אחרי פסקת משנה (ג) יבוא :

"(ד) למי שהמבוטח ניהל עמו, בלבד, משק בית משותף."

דברי הסבר

משפחה אינה רק קרבת דם, קשר רגשי ושותפות לחיים. משפחה היא גם הסדר כלכלי. ההיגיון שעומד בבסיס קצבת השאירים הוא הצבת רשת ביטחון וצמצום הפגיעה הכלכלית שנגרמת לתא המשפחתי עקב מותו של אחד ממפרנסי התא. אם כך, הרציונל בבסיס קצבת השאירים הוא התלות הכלכלית שנוצרת בין בני אדם אשר מקיימים תא משפחתי להלכה או למעשה, לרבות באמצעות ניהול משק בית אחד משותף לאורך שנים. כוונת הענקת קצבת השאירים היא לצמצם את הפגיעה במשק בית זה עקב מותו של אחד הצדדים. הפגיעה הכלכלית קיימת כלפי האדם שעמו המבוטח קיים משק בית משותף וכזה יש רק אחד.

ההוראות לעניין קצבת השאירים נכתבו במקורן במציאות שבה נהגו חיים משותפים בקשר נישואין בלבד וכיום מתאפשרת הכרה בבני זוג גם אם אינם נשואים. ואולם, עם השנים מתרחבת הגדרת המשפחה, ומשקי הבית המשותפים הופכים מגוונים יותר בהרכבם, וגם עליהם חל הרציונל שבבסיס קצבת השאירים, שהוא כאמור הגנה על הנוטר ששותפו או שותפתו לחיים ולמשק הבית הלכו לעולמם. לכן, מוצע שהוראות לעניין זכאות לקצבת השאירים ינוסחו באופן שיגשים את המטרה בצורה הטובה ביותר, כך שכל בני האדם שמנהלים חיים משותפים ומשק בית אחד משותף לאורך זמן, כלומר שנוצרה ביניהם התלות שעליה מבקשת המדינה להגן, יזכו להגנה של קצבת השאירים המצמצמת את הפגיעה בתא המשפחתי שלהם.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברות הכנסת מרב מיכאלי ומירב בן ארי (פ/20/4246), על שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/21/249), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/22/335) ועל ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/22/1091), ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/23/893 ; פ/24/1185).

הצעת החוק זהה לפ/24/1185 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

ט"ו בשבט התשפ"ג (06.02.2023)